



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
งานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 4
ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D

กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาระบบดิจิทัล
ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มีนาคม 2569

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

สารบัญ

1. หลักการและเหตุผล	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. คำนียาม	5
4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	5
5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ	9
6. การเสนอราคา	10
7. การจัดทำข้อเสนอโครงการ	11
8- ขอบเขตการดำเนินงานและรายละเอียดของงาน	12
9. ระยะเวลาการดำเนินงาน	16
10. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ	16
11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ	16
12. เงื่อนไขการชำระเงิน	19
13. อัตราค่าปรับ	19
14. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง	20
15. การจัดทำสัญญา	22
16. การบอกเลิกสัญญา	22
17. สิ่งที กฟผ. จัดเตรียมให้	23
18. การขอขยายเวลาส่งมอบ	23
19. การทดสอบระบบ	23
20. การตรวจรับ	24
21. การพัฒนาระบบ	25
22. สถานที่ติดตั้งและนำออกใช้งาน (Deployment)	25
23. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ชนะการเสนอราคา	25
24. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	26
25. ภาษาที่ใช้	26
26. มาตรฐานที่กำหนด	26
27. ความคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์	26
28. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	27
29. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	27
30. ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Contract)	27
ภาคผนวก	28

ภาคผนวก 1 ใบสั่งงาน (Job Order)

ภาคผนวก 2 รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งมอบในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order)

ภาคผนวก 3 แบบฟอร์มคุณสมบัติบุคลากร

ภาคผนวก 4 สัญญารักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement)
และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย

ภาคผนวก 5 สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภาคผนวก 6 ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม

- ภาคผนวก 7 เอกสารแสดงการยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance)
ภาคผนวก 8 ตารางสรุปรายการที่เสนอ
ภาคผนวก 9 แบบฟอร์มใบเสนอราคา
ภาคผนวก 10 แบบฟอร์มหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 4
ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D

1. หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พ.ศ. 2566–2570 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operations) โครงการ PEA Work D Super App ซึ่งเริ่มดำเนินการโครงการระยะที่ 1 ในปี 2566 พัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดการบูรณาการระบบงานที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง การบำรุงรักษา การปฏิบัติงาน และการบริการลูกค้าของ กฟภ. โดยในช่วงแรกมีกลุ่มผู้ใช้งานเป็นพนักงานปฏิบัติการหน้างาน (Field Workers) และได้ขยายการพัฒนาไปยังกลุ่มพนักงานสำนักงาน (Office Workers) ตลอดจนครอบคลุมพนักงานทั้งองค์กรของ กฟภ. และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกมิติอย่างเป็นระบบและครบวงจร

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. ทั้งยกระดับการสนับสนุนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรและพนักงาน กฟภ. จึงมีความประสงค์จะจ้างบุคลากร สำหรับดำเนินการงานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 4 รูปแบบ Hybrid Co-delivery โดยเน้นการพัฒนาพีเจอาร์ ด้านการวางแผนการประเมินผลและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงระบบการทำงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งการทำงานรูปแบบ Hybrid Co-delivery เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างบุคลากรของ กฟภ. และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้การจ้างงานตามจำนวนวันทำงาน (Man-day) เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อขอบเขตงานพร้อมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กรและสนับสนุนให้การดำเนินงานของ กฟภ. บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดจ้างบุคลากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและพนักงานได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
- 2.2 เพื่อพัฒนาพีเจอาร์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการยานพาหนะ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการปฏิบัติงานผ่านระบบติดตามและแจ้งเตือน
- 2.3 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับพนักงาน กฟภ. และคู่ค้าทางธุรกิจ
- 2.4 เพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูลและใช้งานร่วมกันได้ภายในแพลตฟอร์ม PEA Work D Super App พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่น ๆ ของ กฟภ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

3. คำนิยาม

- 3.1 “ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนองานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 4 ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D
- 3.2 “ผู้ชนะการเสนอราคา” หมายถึง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้ทำสัญญากับ กฟภ.
- 3.3 “กฟภ.” หมายถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 4.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
- 4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กฟภ. หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
- 4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(2) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน

(3) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

1. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้

2. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- 1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- 2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- 3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- 4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
- 5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- 6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
- 7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท
- 8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
- 9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป
ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

3. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วันก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

4. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- 1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน
 - 2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน
5. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคาทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน
6. กรณีตาม ข้อ 1 – ข้อ 5 ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้
- 1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
 - 2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - 3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ
 - 4) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

- 5) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์
- 6) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น
- 4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาระบบไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอ
- 4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานรับจ้างออกแบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ Web Application โดยมีมูลค่าผลงานต่อโครงการไม่ต่ำกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) โครงการ โดยผลงานการพัฒนาระบบเป็นผลงานที่ทำให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล และเป็นคู่สัญญาภายใน ระยะเวลาไม่เกิน 5 (ห้า) ปีที่ผ่านมา โดยนับจนถึงวันยื่นข้อเสนอ
- 4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทีมงาน/บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ Front End, Back End, API บน Microservices และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Web Application, Mobile, Tablet Application หรือ Digital Platform อื่น ๆ ตามที่ กฟผ. กำหนด
- 4.15 คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) แสดงประสบการณ์ทำงานของบุคลากรในแต่ละตำแหน่งพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น Portfolio หรือ Curriculum Vitae (CV) หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน
 - 2) แสดงรายละเอียดประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ ตามข้อ 4.18 ลงในแบบฟอร์มคุณสมบัติบุคลากร (ภาคผนวก 4)
- 4.16 ในกรณีที่ทีมงาน บุคลากร ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่อาจร่วมปฏิบัติงานในโครงการนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถเปลี่ยน ทีมงาน/บุคลากรใหม่ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กฟผ. ก่อนเริ่มดำเนินงาน โดยผู้ที่เข้ามาแทนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าตามข้อ 4.18 ✓
- 4.17 กฟผ.สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดประวัติการทำงานหรือประวัติการศึกษาที่เสนอเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องหารายละเอียดเพื่อตอบข้อซักถามและ กฟผ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาตามที่เสนอ หากไม่มีประวัติการทำงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายชื่อทีมงานพร้อมประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
- 4.18 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายชื่อทีมงานพร้อมประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน โดยประกอบไปด้วยบุคลากรอย่างน้อย 15 คน ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ประสบการณ์
1	Project Manager	1	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้าน Project Management ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ประสบการณ์
2	UX/UI Designer	3	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบระบบงาน UX/UI ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3	Business Analyst	2	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้าน Business Analyst (BA) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4	Senior Developer	1	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้าน Front End/ Back End/ API Gateway ไม่น้อยกว่า 6 ปี
5	Developer	6	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้าน Front End/ Back End/ API Gateway ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6	DevOps Engineer	1	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาและดูแลระบบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
7	Tester	1	จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้านการทดสอบระบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

5.1.1 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

5.1.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) โดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)

5.1.1.2 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

5.1.2 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

5.1.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารที่ระบุไว้ตาม (5.1.1) หรือ (5.1.2) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี

5.1.4 เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

5.1.4.1 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

5.1.4.2 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- 5.2.1 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- 5.2.2 แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ้ามี)
- 5.2.3 สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- 5.2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปรียบเทียบรายละเอียดทั้งหมด ตามรายละเอียดที่ได้รับไว้ในเงื่อนไข เฉพาะงานเป็นรายข้อทุกข้อ และต้องอ้างอิงเอกสารว่าอยู่ในหน้าใดของเอกสารที่เสนอให้ชัดเจน ในกรณีที่มียรายละเอียดอื่นใดที่เห็นว่าเป็นส่วนสำคัญซึ่งแตกต่างไปจากเงื่อนไข เฉพาะงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอธิบายพร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน
- 5.2.5 ตารางสรุปรายการที่เสนอ (ภาคผนวก 7)
- 5.2.6 เอกสารแสดงมูลค่าสุทธิของกิจการ ตามคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอข้อ 4.11
- 5.2.7 แบบฟอร์มใบเสนอราคา (ภาคผนวก 8)
- 5.2.8 แบบฟอร์มหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (ถ้ามี) (ภาคผนวก 9)
- 5.2.9 แผนการทำงาน
- 5.2.10 หนังสือรับรองผลงาน

6 การเสนอราคา

- 6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
- 6.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด
- 6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมตารางเปรียบเทียบรายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะงานเป็นรายข้อ โดยอ้างอิงหน้าเอกสารข้อเสนอให้ชัดเจน หากมีข้อเสนออื่นที่แตกต่างจากเงื่อนไขดังกล่าว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. ให้จัดทำคำอธิบายเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียประกอบด้วย ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น กฟผ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นการผิดพลาดเล็กน้อยในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นเสนอรายอื่น
- 6.4 ในการเสนอราคาให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ทำการเสนอราคาเป็นเงินบาทโดยเสนอเป็นราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
- 6.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันที่ยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ กฟผ. จำเป็นต้องขอให้เสนอราคาขยายระยะเวลาการยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยื่นราคาให้ กฟผ. ตามความประสงค์
- 6.6 การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า
 - 6.6.1 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

- 6.6.2 การยื่นข้อเสนอ หากผู้เข้าร่วมคำรายได้ได้รับหนังสือเชิญชวนจาก กฟภ. แล้ว ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ ตามข้อ 6.6.1 สามารถดำเนินการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้
- 6.7 คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา
- 6.8 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างรายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารการเสนอราคา
- 6.9 หากมีข้อเสนอดังที่ผู้ยื่นข้อเสนอเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ กฟภ. ให้เสนอเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาด้วย

7 การจัดทำข้อเสนอโครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา ดังนี้

- 7.1 เอกสารรับรองนิติบุคคล เอกสารรับรองนิติบุคคลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
- 7.1.1 กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) โดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)
- 7.1.2 กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

- 7.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอจำนวนวันการทำงาน (Man-Day) เป็นจำนวนรวมเท่ากับ 2,090 Man-days (สองพันเก้าสิบ) (1 Man-day หมายถึงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน) โดย กฟภ. จะกำหนด Man-day ในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ทั้งโครงการไม่เกินจำนวนที่ระบุดังกล่าว โดยข้อเสนอโครงการของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้

7.2.1 รายละเอียดการดำเนินงาน (Technical Proposal) ประกอบด้วย

- 7.2.1.1 วิธีการดำเนินโครงการ เพื่อบรรลุขอบเขตการดำเนินงานตามข้อ 6
- 7.2.1.2 แผนการปฏิบัติงานแนวทางและวิธีการทำงานโดยละเอียด แนวทางการสื่อสารเพื่อการบริหารกลุ่มโครงการ
- 7.2.1.3 แผนกระบวนการออกแบบงาน (Design Process)
- 7.2.1.4 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะต่อข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) เป็นรายข้อตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ของ กฟภ. กับข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 7.2.1.5 โครงสร้างการบริหารของทีมงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
- 7.2.1.6 ตารางแสดงรายละเอียดประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของบุคลากรทุกคนที่ร่วมโครงการ ตามแบบฟอร์มคุณสมบัติบุคลากร (ภาคผนวก 3) พร้อมทั้งแนบหลักฐาน
- 7.2.1.7 ประสบการณ์และผลงานอ้างอิงของบริษัทพร้อมหนังสือรับรองผลงาน
- 7.2.3 ข้อเสนอด้านราคา (Price Proposal)
- 7.2.3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องเสนอเป็นราคารวมทั้งโครงการ โดยคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการให้เพียงพอ และต้องไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง
- 7.2.3.2 ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยเป็นราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
- 7.2.3.3 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องแสดงตารางคำนวณค่าบุคลากร (Breakdown of Proposal Rate Remuneration) ให้ กฟผ. ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา เพื่อนำไปกำหนดใบสั่งงาน (Job order) ต่อไป (จัดทำเฉพาะผู้ชนะการเสนอราคา)

ทั้งนี้ เอกสารอื่นใดตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอกำหนดมีข้อมูลเท็จหรือการสำแดงที่ไม่เป็นจริงจะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นข้อเสนอและหากรายละเอียดที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอโครงการมีความขัดแย้งกับขอบเขตการดำเนินงาน ให้ยึดถือขอบเขตการดำเนินงาน ของ กฟผ. เป็นหลักและถือเป็นที่สุด

8 ขอบเขตการดำเนินงานและรายละเอียดของงาน

ผู้ชนะการเสนอราคาจะดำเนินงานร่วมกับบุคลากรของ กฟผ. ในรูปแบบ Hybrid Co-delivery โดยใช้รูปแบบการดำเนินงานแบบ Agile มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์ม PEA Work D Super App ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องศึกษา กระบวนการทำงานในปัจจุบันเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาฟีเจอร์ โดยมีฟังก์ชันงานต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้

ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D	
ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (VMS Plus)	
1. สามารถบริหารจัดการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะได้	
1.1 สามารถกำหนดตารางการบำรุงรักษาตามวาระของยานพาหนะและเครื่องจักรได้	
1.2 รองรับการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาให้ผู้รับผิดชอบได้	
1.3 สามารถสร้างประวัติศูนย์บริการและอู่รถได้	
1.4 สามารถบันทึกรายละเอียดงานซ่อมและบำรุงรักษาของยานพาหนะ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้	
1.5 สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะได้	
2. สามารถบริหารจัดการยานพาหนะกลุ่มงานด้านก่อสร้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและฮอตไลน์ เช่น	
2.1 สามารถกำหนดผู้ควบคุมยานพาหนะและการนำยานพาหนะออกปฏิบัติงาน	

ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D

- 2.2 สามารถบันทึกการใช้งานยานพาหนะรวมทั้งชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักร
- 2.3 การขอยืมยานพาหนะกลุ่มงานฮอตไลน์เพื่อใช้งานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อน-หลังการยืม
- 2.4 การบันทึกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมัน สำหรับการใช้งานยานพาหนะ ตามศูนย์ต้นทุน หรือหมายเลขงานที่กำหนด
3. สามารถบันทึกและตรวจสอบการโอนย้ายยานพาหนะระหว่างหน่วยงานของ กฟผ. ได้
4. สามารถจัดการจำหน่ายทรัพย์สินยานพาหนะที่มีสภาพทรุดโทรมออกจากระบบได้
 - 4.1 สามารถบันทึกการแจ้งหยุดใช้งานยานพาหนะและหยุดชำระภาษีประจำปี
 - 4.2 สามารถกำหนดวิธีการจำหน่ายทรัพย์สินได้ เช่น บริจาค, ประมูล เป็นต้น
 - 4.3 สามารถตรวจสอบสถานะและประวัติย้อนหลังการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทยานพาหนะได้
5. การจัดการบัตรเครดิตน้ำมัน (Fleet Card) และ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
 - 5.1 สามารถจัดการบัญชีลูกค้าของธนาคารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อรองรับการแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมันจากธนาคาร
 - 5.2 สามารถจัดการข้อมูลหลัก Fleet Card เช่น ทะเบียนรถที่ใช้งานบัตร, ธนาคารเจ้าของบัตร, ปีน้ำมันที่ใช้บัตรได้, วงเงินบัตร, วันที่หมดอายุ เป็นต้น
 - 5.3 สามารถแสดงข้อมูลการเติมน้ำมันของยานพาหนะของหน่วยงานที่ใช้ Fleet Card โดยจัดเก็บหมายเลขอ้างอิงรายการ เช่น หมายเลขสลิป หรือ Reference Number ได้
 - 5.4 สามารถจัดการข้อมูล Transaction การเติมน้ำมันจาก ธนาคาร (Daily) และตรวจสอบกระทบยอด (Reconciliation) ระหว่างข้อมูลการเติมน้ำมันกับข้อมูลจากธนาคารได้ เช่น ตรงยอด ไม่ตรงยอด หรือรอตรวจสอบได้
 - 5.5 สามารถจัดการข้อมูล Statement ใบแจ้งหนี้จากธนาคาร (Monthly) และสรุปข้อมูลการเติมน้ำมันด้วย Fleet Card ตามใบแจ้งหนี้ ของแต่ละหน่วยงานได้
 - 5.6 สามารถจัดการเบิกจ่ายค่าน้ำมันตามใบแจ้งหนี้และ Interface ดึงหนี้บนระบบ SAP รวมทั้งตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูลเข้าสู่ SAP ได้
6. สามารถรองรับการใช้งานแบบ Progressive Web Application
7. สามารถจัดทำรายงาน แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ กฟผ.กำหนดได้
8. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานอื่น ๆ ของ กฟผ.ได้ เช่น PEA Life, EEMS, HR Platform, VMMS, SAP เป็นต้น ✓

นอกจากขอบเขตงานหลัก โครงการนี้ครอบคลุมงานพัฒนาระบบตามนโยบายฯ ของ กฟผ. และความต้องการของหน่วยงานภายในเพิ่มเติม ที่มีได้วางแผนล่วงหน้า โดย กฟผ. จะออกใบสั่งงาน (Job Order) และความต้องการของหน่วยงานภายในเพิ่มเติม สำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า กฟผ. จะออกใบสั่งงาน (Job Order) เป็นรายครั้ง (ภาคผนวก 1) ซึ่งใบสั่งงาน (Job Order) จะกำหนดขอบเขต การทำงาน จำนวนบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน Man-day ที่ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) โดยแบ่งลักษณะการทำงานทั้งโครงการออกเป็น 3 ส่วน (ภาคผนวก 2)

8.1 งานที่ 1 Discovery (งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ) มีรายละเอียดของงาน ดังนี้

- 8.1.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยดำเนินการค้นหาและทำความเข้าใจความต้องการของพนักงาน กฟภ. พร้อมให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience : UX)
- 8.1.2 รวบรวมความต้องการของพนักงาน กฟภ. เพื่อนำมาวิเคราะห์ออกแบบระบบและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับลักษณะปฏิบัติงานจริง
- 8.1.3 จัดทำรายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional Requirements) และข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงกำหนดลำดับระยะการพัฒนาให้เหมาะสมตามความพร้อมและความจำเป็นในการดำเนินงาน
- 8.1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและส่งให้ กฟภ. พิจารณาเห็นชอบก่อนพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
 - 8.1.4.1 ร่างเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กรในระดับ Low Level
 - 8.1.4.2 เอกสารสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Solution Architecture)
- 8.1.5 จัดทำ Proposal สำหรับแต่ละ Function ที่ผ่านวิเคราะห์และออกแบบแล้ว ตามข้อ 8.1.3 โดยประกอบรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - แผนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline and Implementation Plan) ระบุเป้าหมายวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
 - เอกสารข้อกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement Specification)
 - เอกสารรายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional Requirements) และข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification)
 - เอกสารการออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI)
 - แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายละเอียดการทดสอบเบื้องต้นของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - จัดทำรายละเอียดของบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินการ โดยระบุตำแหน่งหน้าที่ จำนวนบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง และจำนวน Man-day ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งที่จะใช้ในการพัฒนา

8.2 งานที่ 2 Implementation ดำเนินการพัฒนาระบบตามรายละเอียดใน Proposal แต่ละฉบับของงาน Discovery มีรายละเอียดของงาน ดังนี้

- 8.2.1 ดำเนินการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Co-delivery ด้วยเทคโนโลยี อาทิเช่น Front End/ Back End, API บน Microservices และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Progressive Web Application, Web Application (Responsive) หรือ Digital Platform อื่น ๆ ได้ตามที่ กฟภ. กำหนด
- 8.2.2 ร่วมดำเนินการทดสอบระบบ ตามที่ได้ออกแบบระบบร่วมกับ กฟภ. ตามรายละเอียดในแต่ละใบสั่งงาน โดยจะต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบ ประกอบด้วย
 - ทดสอบระบบ Functional Test
 - ทดสอบระบบ Performance Test
 - ทดสอบระบบ Unit Test

- ทดสอบด้าน Security Test
- ทดสอบระบบ System Integration Test
- ทดสอบระบบ User Acceptance Test และ กฟภ.ลงนามผลการทดสอบ

8.2.3 จัดทำแผนการนำไปใช้งาน (Deployment Plan) และ/หรือ การแบ่งระยะเวลาของการใช้งานระบบงาน (Full Launch/ Phasing Plan) ของแต่ละระบบ

8.2.4 งาน Implementation ของแต่ละ Function จะต้องผ่านการทดสอบและพร้อมใช้งานจริง ส่วนการนำขึ้นระบบเพื่อใช้งานจริง (Go Live) เป็นไปตามแผนงานของ กฟภ.

8.3 งานที่ 3 Deployment & Post Implementation มีรายละเอียดของงาน ดังนี้

8.3.1 เตรียม Environment และ Backbone ให้พร้อมต่อการพัฒนา (Environment and Backbone Preparation) การออกแบบระบบสำหรับ กฟภ. เป็น On-Premise ที่ทาง กฟภ. จัดเตรียมให้

8.3.2 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan) โดยได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ.

8.3.3 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นตามโครงการนั้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของ กฟภ. ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักร่วมกับผู้ดูแลระบบของ กฟภ.

8.3.4 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) สำหรับแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ที่พัฒนาภายใต้โครงการนี้ให้กับ กฟภ. ประกอบด้วยเอกสาร 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

- 1) คู่มือการติดตั้งระบบ (Installation Manual)
- 2) คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (System and Software Administration Manual)
- 3) คู่มือสำหรับผู้ใช้ระบบ (User Manual)
- 4) เอกสารสำหรับผู้พัฒนาระบบ โดยจะต้องมีรายละเอียด เช่น
 - เอกสารวิเคราะห์และออกแบบในส่วน Information Architecture, Business Flow และ User Flow
 - รายละเอียดสถาปัตยกรรมโครงสร้างของระบบ (System Architecture Design)
 - เอกสารวิเคราะห์และออกแบบ Design System และ User Interface โดยแสดงรายละเอียดและลำดับการทำงานของแต่ละหน้าจอ
 - รายละเอียดการเรียกใช้ API และ Parameter ของ แต่ละหน้าจอ
 - เอกสารออกแบบและพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design) ประกอบด้วย ER Diagram และ Data Dictionary

การออกใบสั่งงาน (Job Order) แต่ละครั้ง จะเป็นการกำหนดขึ้นโดย กฟภ. ที่เป็นผู้ดูแลและควบคุมโครงการ โดยใบสั่งงาน (Job Order) เป็นการตกลงรับทราบร่วมกันระหว่าง กฟภ. และผู้ชนะการเสนอราคาตามที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำเช่นนั้น

ทั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคามีหน้าที่ดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ PEA Work D Super App (Mobile Application และ Website Application) รวมทั้งพัฒนาระบบงานอื่นๆที่ กฟภ. มอบหมาย ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องอยู่ภายในจำนวน Man-day ที่กำหนดและ/หรือไม่เกินมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด

9 ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาการดำเนินงานภายใน 15 (สิบห้า) เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย กฟภ. จะออกใบสั่งงาน (Job Order) เป็นครั้ง ๆ

10 กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- 10.1 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งมอบงานจ้าง รวมการทำงานของทั้งโครงการเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,090 Man-days (สองพันเก้าสิบ) (1 Man-day หมายถึงการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน) ตามรายละเอียดขอบเขตงานที่ กฟภ. กำหนด ภายใน 15 (สิบห้า) เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานที่	รายการการส่งมอบ	ระยะเวลาการส่งมอบ
1.Discovery	สิ่งส่งมอบตามใบสั่งงาน (Job Order) ที่ กฟภ. กำหนด	ส่งมอบตามใบสั่งงาน (Job Order) ที่ กฟภ. กำหนด
2.Implementation	สิ่งส่งมอบตามใบสั่งงาน (Job Order) ที่ กฟภ. กำหนด	ส่งมอบตามใบสั่งงาน (Job Order) ที่ กฟภ. กำหนด
3.Deployment & Post Implementation	สิ่งส่งมอบตามใบสั่งงาน (Job Order) ที่ กฟภ. กำหนด	ส่งมอบตามใบสั่งงาน (Job Order) ที่ กฟภ. กำหนด

หมายเหตุ : ในแต่ละช่วงเวลาสามารถทำได้มากกว่า 1 ใบสั่งงาน (Job Order) ทั้งนี้ ในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) จะมีการดำเนินการครบหรือไม่ครบทั้ง 3 ส่วนงานก็ได้ ขึ้นอยู่กับที่ กฟภ. กำหนด

- 10.2 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งมอบงานตามใบสั่งงาน (Job Order) รวมถึง Source Code ที่ใช้ในการพัฒนาระบบตามโครงการนี้ ตามข้อ 10.1 โดยมีเอกสารบันทึกการทำงาน (Time sheet) ส่งมอบให้กับ กฟภ. พร้อมจัดทำเอกสารสำหรับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order)

โดยผู้ชนะการเสนอราคาต้องส่งมอบงานตามหัวข้อ 10.1 - 10.2 เป็น Hard Copy อย่างน้อยจำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด เป็นภาษาไทย และ Soft Files บรรจุใน Thumb drive อย่างน้อยจำนวน 5 (ห้า) อัน ในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) และวางใน Git ตามที่ กฟภ. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งกำหนดเวลาการส่งมอบงานในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ให้ กฟภ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ การส่งมอบงานไม่นับรวมระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับใช้ในการพิจารณาและดำเนินการตรวจรับงานที่ส่งมอบ และในกรณีที่มีการแก้ไขงานที่ส่งมอบ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำการแก้ไขงานนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งมอบงานฉบับแก้ไขให้กับคณะกรรมการตรวจรับภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ดำเนินการแก้ไข

11 หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาข้อเสนอ

- 11.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 4 และ 5
- 11.2 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กฟภ. จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านราคา ซึ่ง กฟภ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำที่สุด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
- 11.3 ในการในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กฟภ. จะพิจารณาจากราคารวม และจากผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว

- 11.4 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) กฟภ. จะพิจารณาจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

- 11.5 หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ 5 (ห้า) ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่า ตั้งแต่ร้อยละ 60 (หกสิบ) ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ 10.3 และข้อ 10.4 ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า)

- 11.6 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 (สาม) กฟภ. จะจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

- 11.7 กฟภ. สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุด หรือข้อเสนอราคาใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงอาจพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเฉพาะบางรายการหรือบางปริมาณตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกกระบวนการคัดเลือกทั้งหมดโดยไม่จัดจ้างใด ๆ ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ กฟภ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กฟภ. จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอและลงโทษ ตัดสิทธิ์การรับจ้าง และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงาน ตามเอกสารขอบเขตงาน (TOR) ได้ กฟผ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นเป็นที่รับฟังได้ กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ จาก กฟผ.

- 11.8 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไว้ ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด กฟผ. จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำที่สุดลำดับถัดไป เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนและขอบเขต (Term of Reference: TOR) โครงการงานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 4 ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D ส่วนที่มีใช้ สำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นหรือเป็น การผิดพลาดเล็กน้อย ให้คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน การตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 11.9 กฟผ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีไม่ปรากฏ ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อที่มายื่นข้อเสนอให้ กฟผ.
- 11.10 ก่อนลงนามในสัญญา กฟผ. อาจประกาศยกเลิกการเสนอราคา หากปรากฏว่ามีการกระทำ ที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดใน การเสนอราคา
- 11.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด กฟผ. จะพิจารณาตัดสินสิทธิ์การรับจ้าง และลงโทษเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับและประกาศ ของ กฟผ. และ/หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ กฟผ. นำมาใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้นด้วย
- 11.12 ในกรณีที่ กฟผ. มีความจำเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาในระยะเวลาที่กำหนดการทำสัญญา ดังกล่าวข้างต้นและจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู้ยื่น ข้อเสนอยินยอมทำสัญญาตามกำหนดเวลาที่เลื่อนออกไปนั้น โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่อาจจะ เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 11.13 กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญานั้นได้ ตามที่เห็นสมควรก่อนลงนามในสัญญา โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
- 11.14 ในวันทำสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นนิติบุคคล สถานที่ตั้งของ ที่ทำการ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) รวมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงการมีอำนาจ ลงนามทำสัญญาผูกพันผู้ยื่นข้อเสนอได้
- 11.15 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวบุคลากรดำเนินงานในโครงการนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องหารือและขอความเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อน และจัดหาบุคลากรใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ตามข้อ 4.18 โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะยกเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้าง ในการที่ทำให้การปฏิบัติงานตาม สัญญาล่าช้ามิได้

- 11.16 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงาน จนกว่า กฟภ. เห็นชอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

12 เงื่อนไขการชำระเงิน

- 12.1 กฟภ. จะชำระเงินค่าจ้างตามความก้าวหน้าของงาน ที่ดำเนินการจริงในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ที่ได้ลงนามรับงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟภ. จะชำระค่าจ้างตลอดระยะเวลาโครงการไม่เกินจำนวน Man-day ตามที่ระบุในข้อ 10.1 และ/หรือไม่เกินมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาไม่อาจเรียกร้องจำนวน Man-day และมูลค่าสัญญาที่เหลือได้
- 12.2 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากรในรอบระยะเวลาบัญชี พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
- 12.3 กฟภ. จะจ่ายเงินให้ผู้ชนะการเสนอราคาหลังจากทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และตามอัตราที่กฎหมายกำหนด จากเงินค่าจ้างที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคาในแต่ละครั้ง แล้วจึงชำระค่าจ้างส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา

13 อัตราค่าปรับ

- 13.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งรายละเอียด ปริมาณงาน ระยะเวลา และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน (Man-day) ที่กำหนดในใบสั่งงาน (Job Order) ตามที่ กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งภายใน 15 (สิบห้า) วัน ผู้ชนะการเสนอราคาต้องชำระค่าปรับให้ กฟภ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา โดยเริ่มนับถัดจากวันที่ กฟภ. ได้มีหนังสือแจ้งจนถึงวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา ส่งรายละเอียด ปริมาณงาน ระยะเวลา และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน (Man-day) ที่กำหนดในใบสั่งงาน (Job Order) ให้ กฟภ. ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยเศษของวันให้คิดเป็นหนึ่งวัน
- 13.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนดเวลาของแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องชำระค่าปรับให้ กฟภ. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) โดยเริ่มนับถัดจากวันครบกำหนด ตามสัญญาในแต่ละ ใบสั่งงาน (Job Order) จนถึงวันที่ผู้ชนะการเสนอราคาส่งมอบงานให้ กฟภ. ถูกต้องครบถ้วน และ กฟภ. ได้ตรวจรับงานแล้ว โดยเศษของวันให้คิดเป็นหนึ่งวัน
- 13.3 หากจำนวนเงินค่าปรับเกินจำนวนอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา กฟภ. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ เว้นแต่ผู้ชนะการเสนอราคาได้ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะเสียค่าปรับให้แก่ กฟภ. โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น และ กฟภ. ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว
- 13.4 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่เป็นไปตามขอบเขตของงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ กฟภ. ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญา แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ จนถึงวันที่ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง หรือจนถึงวันที่ กฟภ. บอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี
- 13.5 ห้ามมิให้ผู้ชนะการเสนอราคานำงานที่ได้รับจ้างทั้งหมดไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หาก กฟภ. ตรวจพบว่าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ปฏิบัติตาม กฟภ. จะยกเลิกสัญญาและ

- รับเงินประกันทั้งหมด โดยผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. ทั้งนี้ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถนำงานที่ได้รับจ้างบางส่วนไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ. กรณีผู้ชนะการเสนอราคานำงานที่รับจ้างบางส่วนไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา
- 13.6 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดสรรบุคลากรหลักให้สามารถพัฒนางานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App ระยะที่ 4 ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D ได้ตามระยะ เวลาที่ กฟผ. กำหนด และต้องแจ้งแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักให้ กฟผ. ทราบ
- 13.7 หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใด ๆ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อ กฟผ.
- 13.8 หากค่าปรับ, ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่พอ ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ.
- 13.9 หากมีเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย แล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด กฟผ. จะคืนให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคาทั้งหมด
- 13.10 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ กฟผ. โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจาก กฟผ. หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชำระเงินค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ชนะการเสนอราคาที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

14 การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- 14.1 การรับประกันความชำรุดบกพร่องของระบบที่เกิดขึ้นมีระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ กฟผ. ได้รับมอบและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามใบสั่งงาน (Job Order) สุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายในระยะเวลารับประกัน ผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบในความชำรุด บกพร่อง ความเสียหาย หรือความล้มเหลวใด ๆ ของการติดตั้งและสนับสนุนการใช้ระบบให้สามารถ ใช้งานได้ตลอด 24 (ยี่สิบสี่) ชั่วโมง
- 14.2 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้คำปรึกษาได้ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่น ๆ ในวันเปิดทำการของ กฟผ. ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ของวันทำการ และ/หรือวันและเวลาที่ กฟผ. ตกลงเป็นอย่างอื่น โดยมีระยะเวลาตอบสนองไม่ช้ากว่า 1 (หนึ่ง) วัน หลังจากได้รับคำร้องขอ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ ณ สถานที่ติดตั้งระบบสารสนเทศ ตลอดระยะเวลารับประกัน
- 14.3 หากระบบเกิดปัญหาขัดข้องมีผลต่อการใช้งานไม่ได้ตามปกติหรือเกิดข้อบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัย (Defect) หรือข้อผิดพลาด (Error) ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ ในโครงการนี้ โดยสาเหตุไม่ได้เกิดจาก กฟผ. ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. แจ้งปัญหา โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

- (E-mail), เบอร์โทรศัพท์, LINE หากเจ้าหน้าที่ของผู้ชนะการเสนอราคาไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมให้ กฟผ. คิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเริ่มนับถัดจากเวลาที่ครบกำหนดการดำเนินการแก้ไขปัญห จนถึงเวลาที่ผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ (เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง)
- 14.4 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 14.3 ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมให้ กฟผ. คิดค่าปรับ กฟผ. จะทำการปรับร้อยละ 0.02 (ศูนย์จุดศูนย์สอง) ของมูลค่างานตามสัญญาต่อวัน เศษของวันคิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นับถัดจากเวลาที่ครบกำหนดการดำเนินการแก้ไขปัญห จนถึงเวลาที่ผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และเมื่อ กฟผ. ตัดสินใจจ้างบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการแก้ไข ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการแก้ไข โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้เงื่อนไขการประกันสิ้นสุด หรือลดทอนสิทธิต่าง ๆ ในการรับประกัน และไม่เกินมูลค่าของการว่าจ้าง
- 14.5 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ รวมถึงการแก้ไขปัญหา หรือวิธีที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ กฟผ. ที่รับผิดชอบได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และช่วงระยะเวลารับประกัน โดยผู้ชนะการเสนอราคาต้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์โทรศัพท์ และรายชื่อผู้รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อย่างชัดเจน และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟผ. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
- 14.6 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาระบบ วิเคราะห์ Log ต่าง ๆ พร้อมเสนอวิธีการแก้ไขกรณีตรวจพบปัญหา เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาการรับประกันและสนับสนุนการใช้งานของ กฟผ. ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินงานของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ระบบดังกล่าวกลับมาทำงานได้ปกติ
- 14.7 การดำเนินงานของผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาหรือความเสียหายกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของ กฟผ. หากเกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อระบบใด ๆ ที่มีอยู่เดิมของ กฟผ. ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินงานของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไข รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้ระบบดังกล่าวกลับมาทำงานได้ปกติ
- 14.8 ปรับปรุงข้อบกพร่องหรือติดตั้งซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ (Upgrade Version) เพื่อแก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาต้องขอความเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อนดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบ รวมถึงผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
- 14.9 ในระหว่างระยะเวลารับประกัน หากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอื่น ๆ ของ กฟผ. หรือระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบนี้ มีการติดตั้ง พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการให้คำแนะนำ ช่วยหาสาเหตุของปัญหา ดำเนินการปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบ/เชื่อมโยงข้อมูล และทดสอบการเชื่อมโยงนั้น ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. และ/หรือ ผู้รับจ้างรายอื่น ตามที่ กฟผ. ร้องขอ

- 14.10 หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อ 14.1 – 14.9 ในระยะเวลารับประกัน 12 (สิบสอง) เดือน กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะหักเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันที

15 การจัดทำสัญญา

- 15.1 ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างจะต้องมาทำสัญญากับ กฟผ. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในกำหนดเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งตกลงสั่งจ้างของ กฟผ. รายละเอียดและแบบของสัญญาให้เป็นไปตามที่ กฟผ. กำหนด และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคางานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บนระบบ Work D Super App ระยะที่ 4 ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D โดยให้ กฟผ. ยึดถือไว้ขณะทำสัญญา
- 15.2 หากผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างไม่มาทำสัญญา กฟผ. จะถือว่าผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ละทิ้งงาน
- 15.3 ในวันทำสัญญาผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นนิติบุคคล สถานที่ตั้งของทำการ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) รวมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงการมีอำนาจลงนามทำสัญญาผูกพัน
- 15.4 ในกรณีที่ กฟผ. มีความจำเป็นไม่อาจลงนามในสัญญาในระยะเวลา ที่กำหนดการทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น และจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการลงนามในสัญญาออกไป ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมทำสัญญาตามกำหนดเวลาที่เลื่อนออกไปนั้น โดยผู้ชนะการเสนอราคาไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 15.5 กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะงดทำสัญญาจ้างหรืออาจยกเลิกการจ้างผู้ชนะการเสนอราคาครั้งนี้เสียก็ได้ ในกรณีที่ กฟผ. มีความจำเป็น โดยผู้ชนะการเสนอราคาไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
- 15.6 กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในสัญญานั้นได้ ตามที่เห็นสมควรก่อนลงนามในสัญญา โดยผู้ชนะการเสนอราคาไม่อาจจะโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

16 การบอกเลิกสัญญา

- 16.1 เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานแล้ว ถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ส่งมอบงานบางส่วน หรือทั้งหมดให้แก่ กฟผ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งมอบงานไม่ตรงตามรายละเอียด กฟผ. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
- 16.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาเกิดความบกพร่องหรือไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือข้อเสนอมที่ได้อื่นไว้ได้ หรือเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา กฟผ. จะพิจารณายกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานได้ทันที และผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ต่อ กฟผ.
- 16.3 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กฟผ. มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดอายุสัญญาดังกล่าว
- 16.4 ในกรณีที่ กฟผ. ไม่ใช้สิทธิ์บอกเลิกตามสัญญาที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้ชนะการเสนอราคาพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

- 16.5 ในกรณีที่ กฟภ. ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา กฟภ. มีสิทธิ์รับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ กฟภ. จะเห็นสมควร

17 สิ่งที กฟภ. จัดเตรียมให้

- 17.1 Infrastructures เช่น Server (Development, Test, Production), Database, Web Service เป็นต้น
- 17.2 CI/CD

18 การขอขยายเวลาส่งมอบ

- 18.1 ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดอันเนื่องมาจากความผิด ความบกพร่องของ กฟภ. หรือจากพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจนเป็นเหตุให้ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้ชนะการเสนอราคามีสิทธิ์ของดเว้นค่าปรับและหรือขอขยายระยะเวลาของสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน โดยจัดทำเป็นหนังสือแจ้ง กฟภ. ให้ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เกิดเหตุและวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
- 18.2 ถ้าผู้ชนะการเสนอราคาไม่ดำเนินการให้ถือว่าผู้ชนะการเสนอราคาได้สละสิทธิ์ถึงดเว้นค่าปรับหรือขอขยายเวลาของสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ กฟภ. ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือ กฟภ. ทราบได้อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

19 การทดสอบระบบ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการทดสอบระบบดังต่อไปนี้

- 19.1 จัดหาเครื่องมือทดสอบและเป็นผู้ดำเนินการทดสอบทั้งหมดร่วมกับ กฟภ. โดย กฟภ.จะเป็นเพียงผู้ตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น
- 19.2 จัดทำเอกสารแสดงกรณีทดสอบ (Test Case) เป็นลำดับเหตุการณ์ (Scenario) พร้อมรายละเอียดที่จะทำการทดสอบตามมาตรฐานการพัฒนาระบบ ให้ กฟภ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการทดสอบ
- 19.3 จัดทำและนำเสนอแผนการทดสอบระบบ และจัดทำ Test Script ให้ กฟภ. ก่อนดำเนินการทดสอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยต้องจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบและกำหนดวิธีการทดสอบเพื่อการตรวจรับผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ
- 19.4 รับผิดชอบการติดตั้ง และทดสอบระบบงานตลอดระยะเวลาตามสัญญาจนกว่า กฟภ. จะตรวจรับงานชิ้นสุดท้ายแล้วเสร็จ จึงถือว่า กฟภ. ได้รับมอบงานโดยสมบูรณ์ แต่ผู้ชนะการเสนอราคายังคงรับภาระผูกพันตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องและระยะเวลาการบำรุงรักษาและความคุ้มครองต่อไป
- 19.5 การทดสอบการทำงานของแต่ละระบบ (Unit Test) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องวางแผนและทดสอบการทำงานของโปรแกรมสำหรับระบบงานต่าง ๆ
- 19.6 การทดสอบการเชื่อมโยงของโปรแกรม (System Integration Test) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องวางแผนและทดสอบการเชื่อมโยงของโปรแกรมสำหรับระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ระบบเกิดความมั่นใจในการเชื่อมโยงกับระบบงานต่าง ๆ เพื่อมาแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์

- 19.7 การทดสอบเพื่อการตรวจรับระบบ (User Acceptance Test : UAT) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องวางแผนและทดสอบระบบทั้งหมด เมื่อพัฒนาและติดตั้งระบบเสร็จสิ้นในแต่ละงวดส่งมอบงาน เพื่อให้ผู้ใช้ระบบเกิดความพึงพอใจการตรวจรับระบบ และแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้ถูกต้องและรองรับการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น มีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้ รองรับการเลือกเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล เชื่อมโยงไปยังระบบงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นต้น
- 19.8 การทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) การทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการใช้งาน และตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมที่กำหนดได้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาต้องวางแผนและทดสอบระบบ อย่างน้อยดังนี้
 - 19.8.1 จำนวนผู้ใช้งาน (ปริมาณโหลด) ที่ระบบสามารถรองรับการเข้าใช้งานได้พร้อมกันจำนวนมาก จุดประสงค์เพื่อหา Limit User ของ Application
 - 19.8.2 ระยะเวลาที่ระบบตอบสนองต่อผู้ใช้งาน (Response Time) หากผู้ใช้งานมีจำนวนมากขึ้น
- 19.9 การทดสอบการใช้งานจริง (Production Verification Test : PVT) ผู้ชนะการเสนอราคาต้องวางแผนและทดสอบระบบทั้งหมดเมื่อพัฒนาและติดตั้งระบบ Production Environments เสร็จสิ้น ร่วมกับพนักงาน กฟภ. เพื่อทดสอบการใช้งานบนระบบจริง
- 19.10 ระบบที่พัฒนาต้องผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ตามกระบวนการตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย โดย Scan Code & Edit Bug Error ตามที่ กฟภ. กำหนด อย่างน้อยดังนี้
 - 19.10.1 Fortify Static Code Analyzer (SCA) สำหรับตรวจสอบช่องโหว่ของ Source Code
 - 19.10.2 Black Duck สำหรับตรวจสอบช่องโหว่ Software Composition
 - 19.10.3 Fortify WebInspect (WI) สำหรับตรวจสอบช่องโหว่ของ Web Application
 - 19.10.4 ต้องผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ตามกระบวนการตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย โดย Scan Code & Edit Bug Error ตามที่ กฟภ. กำหนด
- 19.11 จัดทำรายงานผลการทดสอบระบบข้อ 19.7 และ 19.8 โดยมี กฟภ. ลงนามยอมรับผลการทดสอบ (User Acceptance Test Sign Off)
- 19.12 กรณีที่การทดสอบระบบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดข้อ 19.3 - 19.11 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก กฟภ. และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเกณฑ์ที่กำหนด มิฉะนั้น กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจรับ และยกเลิกสัญญา

20 การตรวจรับ

การตรวจรับดำเนินการที่ กฟภ. สำนักงานใหญ่ โดยคณะกรรมการตรวจรับของ กฟภ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และในการส่งมอบงานของแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 8 โดยจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการลงนามตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของ กฟภ. และตรงตามใบสั่งงาน (Job Order) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ. ทั้งนี้ ระบบต้องสอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบ ตลอดจนคำแนะนำ และเงื่อนไขที่ กฟภ. แจ้งกลับการพิจารณา การตรวจรับนั้น ให้ถือการตัดสินใจจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นที่สิ้นสุด อนึ่ง ในระหว่างการจัดตั้ง ส่งมอบและตรวจรับยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด กฟภ. มีสิทธิ์ที่จะใช้ระบบในส่วนที่ส่งมอบแล้วได้ และหากมีเหตุให้ต้องเลิกสัญญา

อันเนื่องมาจากเป็นความผิดของผู้ชนะการเสนอราคาเอง ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก กฟผ. อันเกิดจากการใช้งานระบบที่ได้ส่งมอบแล้ว

กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิ่มเติมการตรวจรับหากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการทำงานของระบบ โดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อนวันนัดตรวจรับเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ หากพบว่าระบบไม่สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนด หรือมีสาเหตุอันเนื่องมาจากผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ต้องแจ้งให้ กฟผ. ทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน ว่าได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างไร หรือหากการตรวจรับดังกล่าวข้างต้น พบว่าไม่ตรงตามข้อกำหนดในข้อหนึ่งข้อใด โดยไม่มีเหตุอันสมควร กฟผ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับระบบนั้น

21 การพัฒนาระบบ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องดำเนินการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้

- 21.1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบ (Installation Implementation Plan) ให้พัฒนาระบบบน Environment ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยประสานงานกับผู้ดูแลระบบของ กฟผ.
- 21.2 พัฒนาระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ กฟผ. ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักร่วมกับผู้ดูแลระบบของ กฟผ.
- 21.3 จัดทำคู่มือการนำออกใช้งาน (Deployment Manual)
- 21.4 การพัฒนาระบบให้ถือความสมบูรณ์ของระบบเป็นหลัก หากมีซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งเพื่อการใช้งาน แต่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด หรือมีการระบุไว้ในข้อกำหนดแต่มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม จะต้องขอความเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อนดำเนินการใด ๆ และผู้ชนะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดหา ติดตั้งสำหรับค่า Software License และ/หรือสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- 21.5 Tech Stack พัฒนาเป็นรูปแบบ Web Application และทำงานเป็น Microservices โดยใช้ภาษาในการพัฒนาตามที่ กฟผ. กำหนด ตามรายละเอียดภาคผนวก 5
- 21.6 หากกรณีเอกสารและรายละเอียดของ กฟผ. ในโครงการมีความขัดแย้งกับขอบเขตการดำเนินงานให้ยึดถือขอบเขตการดำเนินงานของ กฟผ. เป็นหลัก และถือเป็นที่สุด

22 สถานที่ติดตั้งและนำออกใช้งาน (Deployment)

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

23 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ชนะการเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอการารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของบุคลากร/ทีมงานของผู้ชนะการเสนอราคา เช่น ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน ค่าเอกสารต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาและ Software Subscription เช่น Figma, Click up เป็นต้น

ในส่วนของค่า Software License ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App กฟผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรวมถึงระบบแม่ข่าย (Server) ของ กฟผ.

24 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบให้ กฟภ. เมื่อลงนามในสัญญาเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- 24.1 เงินสด
- 24.2 เช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีหรือตราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ (โดยส่งจ่ายในนาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
- 24.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
- 24.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- 24.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

กฟภ. จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันอย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

25 ภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการจัดทำข้อเสนอ รายงาน และเอกสารประกอบใด ๆ ให้ใช้ภาษาไทยในกรณีที่มีศัพท์วิชาการสามารถใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ แต่ต้องมีคำจำกัดความเป็นภาษาไทยประกอบ

26 มาตรฐานที่กำหนด

- 26.1 การจัดทำหรือพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการจัดการและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2560 และต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ พ.ศ. 2568 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป หรือที่ประกาศใหม่ในอนาคตตามความเหมาะสม และต้องปฏิบัติตามสรุปราย ละเอียดนโยบาย ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการภายนอก
- 26.2 ระบบทั้งหมดต้องรองรับการจัดเก็บ Log ของการใช้ระบบทั้งหมดได้น้อย 90 (เก้าสิบ) วัน โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือตามที่ประกาศใหม่ในอนาคต
- 26.3 การพัฒนาระบบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 3.0 และ มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เวอร์ชัน 1.0 ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกาศใช้หรือตามที่จะมีประกาศใหม่ในอนาคต
- 26.4 ออกแบบและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

27 ความคุ้มครองเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- 27.1 กรณีที่มีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตามสัญญานี้ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องปกป้อง กฟภ.

และดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ กฟภ. สามารถใช้ซอฟต์แวร์นั้นต่อไปได้ หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่อาจกระทำได้และ กฟภ. ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิทธิใด ๆ ดังกล่าว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้ง ฤทธธรรมเนียมและค่าทนายความแทน กฟภ. ทั้งนี้ กฟภ. จะแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาทราบ เป็นหนังสือเมื่อได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าว

- 27.2 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องให้หรือดำเนินการให้ กฟภ. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับลิขสิทธิ์หรือ มีสิทธิใช้ประโยชน์โดยถูกต้องตามกฎหมายแบบ Full Option ในระบบที่ผู้ชนะการเสนอราคา ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้นหรือนำมาใช้ในงานตามสัญญาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้มีอำนาจ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ รวมทั้งมอบลิขสิทธิ์ใน Source Program ที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้จัดทำ หรือพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานตามสัญญา รวมทั้งที่มีการ Update ทุกครั้ง โดย กฟภ. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Users) และไม่จำกัดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ และหลังจากหมดระยะเวลารับประกัน กฟภ. ต้องสามารถใช้งานระบบอย่างมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายได้ตลอดไปแบบไม่จำกัดระยะเวลา (Perpetual) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

28 การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างภายใต้นิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฉบับนี้ ต้องรับทราบและ ลงนาม ในสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non – Disclosure Agreement) และการปฏิบัติตาม นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยคู่สัญญาต้องทำความเข้าใจกับหนังสือสัญญาโดยละเอียดและ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) (ภาคผนวก 4)

29 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใต้นิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งผู้ได้รับการคัดเลือก หรือติดต่อกับนิติสัมพันธ์กับ กฟภ. โดยไม่ได้จัดทำเป็นสัญญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือต้องรับทราบและลงนามในสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) และการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กฟภ. โดยคู่สัญญาต้องทำความเข้าใจกับหนังสือสัญญาโดยละเอียดและลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) (ภาคผนวก 5)

30 ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Contract)

ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Architecture Contract) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติ ของหน่วยงานในสังกัด กฟภ. และผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการว่าจ้างจาก กฟภ. เพื่อดำเนินการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดทำและสนับสนุนงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กรของ กฟภ. (ภาคผนวก 6)

ภาคผนวก

ลงนาม ประธานกรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ภาคผนวก 1
ใบสั่งงาน (Job Order)

ลงนาม ประธานกรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งงาน (Job Order)

งานจ้างออกแบบและพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบงาน
ที่จะใช้งานบน PEA Work D Super App และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ใบสั่งงาน (Job Order) เลขที่ : วันที่จัดทำใบสั่งงาน :
ผู้จัดทำ : หน่วยงาน :
งวดงานที่ : วันที่ส่งมอบงาน :

ส่วนที่ 1 สรุปการดำเนินงาน

ส่วนของบริษัท	ส่วนของ กฟภ.
ราคาสุทธิที่ยื่นเสนอบาท	ราคาสุทธิที่ กฟภ. อนุมัติบาท
จำนวน Man – Days ที่เสนอวัน	จำนวน Man – Days ที่ กฟภ. อนุมัติวัน
วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่เริ่มดำเนินการจริง
วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการจริง
รวมระยะเวลาการดำเนินงานวัน	รวมระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้นวัน
ผู้มีอำนาจลงนาม * (.....)	ผู้มีอำนาจลงนาม* (.....)

หมายเหตุ : - ก่อนดำเนินการตามใบสั่งงาน (Job Order) จะต้องได้รับความเห็นชอบ จาก กฟภ. ก่อนทุกครั้ง
- บริษัทกรอกรายละเอียดเฉพาะส่วนของบริษัทเท่านั้น
- วันเริ่มและวันสิ้นสุดดำเนินการในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) ให้ยึดตามวันที่ กฟภ. อนุมัติ

ลงนาม ประธานกรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

[illegible][illegible][illegible]

ลงนาม ประธานกรรมการ

ลงนาม กรรมการ

๒๔
 ลงนาม กรรมการ

ภาคผนวก 2

รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งมอบในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order)

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งมอบในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order)

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องส่งเอกสาร ตามรายการเอกสารที่ต้องส่งมอบ โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อนส่งมอบ จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้ง Flash Drive จำนวน 5 อัน โดยส่งมอบพร้อมการส่งมอบงานในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) รายการเอกสารอย่างน้อย ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งมอบในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order)	ส่งมอบในงานที่		
		งานที่ 1 Discovery	งานที่ 2 Implementation	งานที่ 3 Deployment & Post Implementation
1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยดำเนินการค้นหาและทำความเข้าใจความต้องการ ของพนักงาน กฟผ.	✓		
2	รวบรวมความต้องการของพนักงาน กฟผ. เพื่อนำมาวิเคราะห์ออกแบบระบบและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับลักษณะปฏิบัติงานจริงพนักงาน กฟผ.	✓		
3	จัดทำรายละเอียดความต้องการของระบบ (Functional Requirements) และ ข้อ ก า ห น ด ท าง เท ค นิค (Technical Specification) ที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพัฒนาโปรแกรม รวมถึงกำหนดลำดับระยะการพัฒนาให้เหมาะสมตามความพร้อมและความจำเป็นในการดำเนินงาน	✓		
4	จัดทำ Proposal สำหรับแต่ละ Function ที่ผ่านวิเคราะห์และออกแบบแล้ว ตามข้อ 3 โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ - แผนการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline and Implementation Plan) - Requirement Specification - Functional Requirements แ ล ะ Technical Specification - เอกสารการออกแบบประสบการณ์และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/UI) - แผนการทดสอบและรายละเอียดการทดสอบเบื้องต้น - รายละเอียดของบุคลากรที่จะดำเนินการ ได้แก่	✓		

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งมอบในแต่ละ ใบสั่งงาน (Job Order)	ส่งมอบในงานที่		
		งานที่ 1 Discovery	งานที่ 2 Implementation	งานที่ 3 Deployment & Post Implementation
	ตำแหน่ง จำนวนคนและจำนวน Man-day - Proposal ดังกล่าวต้องผ่านการเห็นชอบจาก กฟผ. ก่อนเริ่มดำเนินการตามขอบเขตงานในขั้นตอนถัดไป			
5	ดำเนินการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับและสนับสนุน การดำเนินงานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์บน PEA Work D Super App รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Co-delivery		✓	
6	ดำเนินการพัฒนาระบบให้เป็น Cloud Native Modern Twelve-Factor Application		✓	
7	ร่วมดำเนินการทดสอบระบบทั้งในส่วน Functional Test, Performance Test, Unit Test และ Security Test รวมถึง SIT และ UAT โดยจะต้อง จัดทำรายงาน ผลการทดสอบและเอกสารผลการ UAT Sign Off ตามรายละเอียดในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) และ ตามที่ได้ออกแบบระบบร่วมกับ กฟผ.		✓	
8	จัดทำแผนการนำไปใช้งาน (Deployment Plan) และ/หรือ การแบ่งระยะเวลาของการใช้งานระบบงาน ของการใช้งานระบบงาน (Full Launch/ Phasing Plan) ของแต่ละระบบ		✓	
9	งาน Implementation ของแต่ละ Function จะต้องผ่านการทดสอบและพร้อมใช้งานจริง ส่วนการนำขึ้นระบบเพื่อใช้งานจริง (Go Live) เป็นไปตามแผนงานของ กฟผ.		✓	
10	จัดเตรียม Environment และ Backbone ให้พร้อมต่อการพัฒนา (Environment and Backbone Preparation) การออกแบบระบบสำหรับ กฟผ. เป็น On-Premise ที่ทาง กฟผ. จัดเตรียมให้			✓
11	จัดทำแผนการติดตั้งระบบ (Installation Plan)			✓
12	ติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นตามโครงการนี้ บนเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ กฟผ.			✓

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งมอบในแต่ละ ใบสั่งงาน (Job Order)	ส่งมอบในงานที่		
		งานที่ 1 Discovery	งานที่ 2 Implementation	งานที่ 3 Deployment & Post Implementation
13	จัดทำคู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการถ่ายทอด องค์ความรู้ (Knowledge Transfer)			✓

หมายเหตุ: ในแต่ละช่วงเวลาสามารถทำได้มากกว่า 1 ใบสั่งงาน Job Order) ทั้งนี้ ในแต่ละใบสั่งงาน (Job Order) จะมีการดำเนินการครบหรือไม่ครบทั้ง 3 ส่วนงานก็ได้ ขึ้นอยู่กับที่ กฟผ. กำหนด

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ภาคผนวก 3
แบบฟอร์มคุณสมบัติบุคลากร

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

แบบฟอร์มคุณสมบัติบุคลากร

1	ชื่อตำแหน่ง.....	ชื่อ.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
	คุณสมบัติ	รายละเอียด
1.1	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้	ชื่อโครงการ..... ขอบเขตโครงการ..... ประสบการณ์ทำงาน.....ปี 1. บริษัท/โครงการ.....ตำแหน่ง..... ระยะเวลา.....ปี (พ.ศ. 25..... - 25.....) 2. บริษัท/โครงการ.....ตำแหน่ง..... ระยะเวลา.....ปี (พ.ศ. 25..... - 25.....)
1.2	ประสบการณ์ทำงาน	โปรดใส่ประสบการณ์การทำงาน
1.3	วุฒิการศึกษา	แบบปริญญาบัตร หรือ หลักฐานสำเร็จการศึกษา (Transcript) ฉบับจบการศึกษา หรือ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ที่ออกโดย สถาบันการศึกษา
1.4	ประกาศนียบัตรด้านที่เกี่ยวข้อง	[] ไม่มี [] มี.....ใบ คือ 1. 2.
คำรับรองบุคลากร : ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ		ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
(ลงชื่อ) (.....) วันที่		(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง วันที่

หมายเหตุ หากมีรายละเอียดเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม สามารถแนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ได้

ลงนาม..... ประธานกรรมการ ลงนาม..... กรรมการ ลงนาม..... กรรมการ

ภาคผนวก 4

สัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non – Disclosure Agreement)
และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ลงนาม



ประธานกรรมการ

ลงนาม



กรรมการ

ลงนาม



กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement)

และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สัญญานี้ทำขึ้นที่ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ เมื่อวันที่.....

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย.....ซึ่งต่อไป
เรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูล” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....

โดย.....

ซึ่งมีมติสัมพันธกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตาม.....

.....(ระบุรายละเอียดของสัญญา/ข้อตกลง/โครงการ/การวิจัย/)

ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้รับข้อมูล” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งคู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คำนิยาม

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความว่า บรรดาข้อความ เอกสาร ข้อมูล ตลอดจนรายละเอียด
ทั้งปวงที่เป็นของผู้ให้ข้อมูล รวมถึงที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ให้ข้อมูล และไม่เป็นที่รับรู้ของ
สาธารณชนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะในรูปแบบที่จับต้องได้หรือไม่ หรือสื่อแบบใด ไม่ว่าจะถูกดัดแปลงแก้ไขโดยผู้รับ
ข้อมูลหรือไม่ และไม่ว่าจะเปิดเผยเมื่อใดและอย่างไร ให้ถือว่าเป็นความลับ

ข้อ ๒...

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ข้อ ๒. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

๒.๑ ผู้รับข้อมูลต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วน และอย่างเคร่งครัด ผู้รับข้อมูลจะต้องไม่เปิดเผย ทำสำเนา หรือทำการอื่นใดทำนองเดียวกันแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล

๒.๒ ผู้รับข้อมูลต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการอันเกี่ยวกับหรือสัมพันธ์กับการดำเนินงานที่มีอยู่ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้รับข้อมูล โดยผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบโดยทันทีที่พบการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับข้อมูลจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ในการเรียกคืนซึ่งการครอบครองข้อมูลที่เป็นความลับ การป้องกันการใช้อข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต และการระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นความลับออกสู่สาธารณะ

๒.๓ ผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตหรือถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่น โดยผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับในระดับเดียวกันกับที่ผู้รับข้อมูลใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าการดูแลที่สมควร

๒.๔ ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาของผู้รับข้อมูล และ/หรือบุคคลภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้นทราบถึงความเป็นความลับและข้อจำกัดสิทธิในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และผู้รับข้อมูลต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องผูกพันด้วยสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อกำหนดเช่นเดียวกับหรือไม่น้อยกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว

๒.๕ ข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่รวมไปถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) ข้อมูลที่ ผู้ให้ข้อมูล เปิดเผยแก่สาธารณะ
- (๒) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลทราบอยู่ก่อนที่ ผู้ให้ข้อมูล จะเปิดเผยข้อมูลนั้น
- (๓) ข้อมูลที่มาจากการพัฒนาโดยอิสระของผู้รับข้อมูลเอง
- (๔) ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูล ได้รับทราบถึงข้อกำหนดหรือคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งหมายศาล และ/หรือ หมายค้นอย่างเป็นทางการยื่นต่อผู้ให้ข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผู้รับข้อมูลจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย
- (๕) เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่ผู้รับข้อมูลจะเปิดเผยข้อมูลนั้น

ข้อ ๓...

ข้อ ๓. ทรัพย์สินทางปัญญา

สัญญาฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้เป็นการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม) ให้แก่ผู้รับข้อมูลที่ได้รับควบซึ่ง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ รูปประดิษฐ์อื่นใด ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หรือสิทธิอื่นๆ ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งอาจมีอยู่ใน ปราภฏอยู่ หรือนำมาทำซ้ำไว้ในเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูล และเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว จะไม่ยื่นขอรับสิทธิและหรือขอจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ตลอดจนไม่นำไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลที่เป็นความลับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดดังกล่าว

ข้อ ๔. หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้รับข้อมูลต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บรรดาซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะมีการประกาศใช้ในอนาคตด้วย

ในกรณีผู้รับข้อมูลมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของผู้ให้ข้อมูล นอกจากจะต้องการดำเนินการตามวรรคแรกแล้ว ผู้รับข้อมูลต้องปฏิบัติตามสรุปรายละเอียดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการภายนอก และต้องดำเนินการให้ถูกต้องสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย

ข้อ ๕. การส่งคืน ลบ หรือการทำลายข้อมูลที่เป็นความลับ

เมื่อการดำเนินงานที่มีอยู่ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้รับข้อมูลเสร็จสิ้นลง ผู้รับข้อมูลจะต้องส่งมอบข้อมูลที่เป็นความลับและสำเนาของข้อมูลที่เป็นความลับที่ผู้รับข้อมูลได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนลบหรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (ถ้ามี) หรือดำเนินการอื่นตามที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลทันที และผู้รับข้อมูลจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลตลอดไป แม้ว่าการดำเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตาม

ข้อ ๖. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้รับข้อมูล และ/หรือบุคคลที่ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญานี้ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้รับข้อมูล ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ข้อมูลภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ข้อ ๗...

ลงนาม  ประธานกรรมการ ลงนาม  กรรมการ ลงนาม  กรรมการ

ข้อ ๗. การบังคับใช้

๗.๑ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อกำหนดส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในสัญญานี้ และข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในสัญญาฉบับนี้ ยังคงใช้บังคับและมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์

๗.๒ สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับข้อมูล
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงนาม ประธานกรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

ภาคผนวก 5

สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Processing Agreement)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สถานที่ที่จัดทำสัญญา).....
เมื่อวันที่เดือนพ.ศ.ระหว่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..... ตั้งอยู่เลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โดย(ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม)..... ตำแหน่ง ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่
..... ลงวันที่..... ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ฝ่ายหนึ่ง กับ
.....(ชื่อหน่วยงาน)..... ตั้งอยู่เลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง
..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โดย
(ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม)..... ตำแหน่ง ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ลงวันที่
..... ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำสัญญาฉบับนี้เพื่อเป็นหลักฐานการควบคุมดูแลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก/โครงการฯ)....ฉบับลงวันที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อ 1 การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไปดำเนินการตาม....(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก/โครงการฯ)....หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

กรณีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลเพิ่มเติมนอกเหนือจากวัตถุประสงค์แรก ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องชี้แจงถึงเหตุความจำเป็นดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาและได้รับอนุญาตก่อนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผลทุกครั้ง

กรณีผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลออกไปจากพื้นที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ข้อ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนหนังสือบอกกล่าวให้ดำเนินการใด ๆ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

2.2 เมื่อผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ล่วงรู้หรือรับทราบถึงเหตุแห่งการละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที และให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ได้ล่วงรู้หรือทราบถึงเหตุดังกล่าว และให้ความร่วมมือกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

(ก) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการละเมิดให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลเช่นว่านั้นหมายความว่า ลักษณะของการละเมิด รายการข้อมูลส่วนบุคคลและจำนวนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ถูกละเมิด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการที่ได้ดำเนินการแล้วหรือที่จะเสนอให้ดำเนินการ และมาตรการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ

(ข) ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการใด ๆ ตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเพื่อการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา รวมถึงการบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

2.3 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอสงวนสิทธิการเข้าตรวจสอบมาตรฐานในการดำเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบเอกสาร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

2.4 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดทำรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดโดยเร็วหรือตามที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้ปรับปรุงรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและจัดส่งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

ข้อ 3 การส่งคืน ลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อการดำเนินการตาม...(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก/โครงการฯ/) หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุดลง ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทันที และจะต้องส่งคืนหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง หรือดำเนินการอย่างอื่นตามที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 4 การชดเชยค่าเสียหาย

หากผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกระทำการใด ๆ ไปในทางที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญานี้และ

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

หรือตามที่กฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การชดเชยค่าเสียหายตามวรรคแรกผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ชดเชยค่าเสียหาย

ข้อ 5 การโอนสิทธิ

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 6 การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจะถือว่าได้ส่งให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยชอบ หากได้จัดส่งโดยช่องทางหนึ่งช่องทางใด ดังต่อไปนี้

6.1 ส่งมอบให้บุคคลหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย

6.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของอีกฝ่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือตามที่อยู่ใหม่ที่ให้มีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบแล้ว ทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)

ทั้งนี้ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถใช้ช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกัน และยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยเร็ว

ข้อ 7 ผู้ประสานงาน และหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย

7.1 ผู้ประสานงานและหรือผู้แทนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

หมายเลขโทรศัพท์ :

E-mail :

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

หมายเลขโทรศัพท์ :

E-mail :

7.2 ผู้ประสานงานและหรือผู้แทนของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

หมายเลขโทรศัพท์ :

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

E-mail :

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :

สังกัด :

หมายเลขโทรศัพท์ :

E-mail :

ข้อ 8 การบังคับใช้

8.1 สัญญานับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา(ระบุชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก/โครงการฯ)..... หรือ ตั้งแต่วันที่ ...(ว/ด/ป...ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน)....เป็นต้นไป

8.2 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญานับนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในส่วนที่เป็นโมฆะจะไม่มีผลบังคับในสัญญานับนี้ และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เหลืออยู่ในสัญญานับนี้ยังคงใช้บังคับและมีผลอย่างสมบูรณ์

8.3 สัญญานับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

สัญญานี้ทำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(.....)

ลงชื่อ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงชื่อ พยาน

(.....)

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

รายการอ้างอิงเอกสารสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 1 การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	มาตรา 40
ข้อ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ	มาตรา 40
ข้อ 3 การส่งคืน ลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล	มาตรา 37(1)(3) และมาตรา 40(1)
ข้อ 4 การชดเชยค่าเสียหาย	มาตรา 77 และมาตรา 78
ข้อ 5 การโอนสิทธิ	มาตรา 37 และมาตรา 40(1)
ข้อ 6 การบอกกล่าว	-
ข้อ 7 ผู้ประสานงาน และหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของแต่ละฝ่าย	-
ข้อ 8 การบังคับใช้	-

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ภาคผนวก 6
เอกสารข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรมองค์กร
(Architecture Contract)

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

เอกสารข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Contract)

ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Architecture Contract) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด กฟผ. และผู้พัฒนาระบบที่ได้รับการว่าจ้างจาก กฟผ. เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดทำและสนับสนุนงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กรของ กฟผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

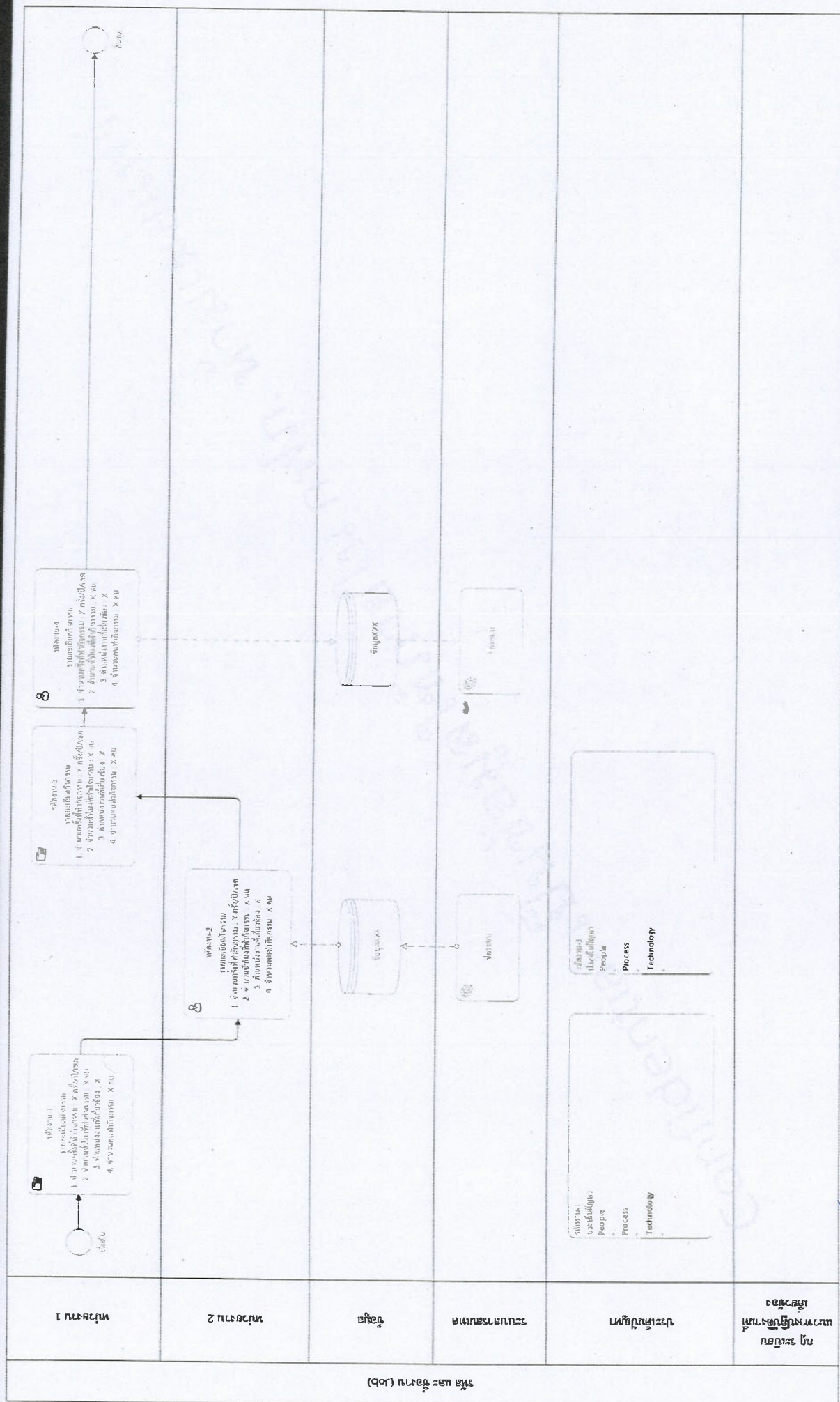
- 1) ผู้พัฒนาระบบต้องมีทีมงานที่มีองค์ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
- 2) ผู้พัฒนาระบบที่ได้รับการว่าจ้างจาก กฟผ. ต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และส่งให้ กฟผ. พิจารณาเห็นชอบก่อนพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
 - ร่างเอกสารสถาปัตยกรรมองค์กรในระดับ Low Level (เอกสารแนบ 1)
 - เอกสารสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Solution Architecture) (เอกสารแนบ 2)
- 3) ผู้พัฒนาระบบต้องจัดเตรียมข้อมูลสถาปัตยกรรม ตามข้อที่ 2) เข้าสู่ซอฟต์แวร์ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรของ กฟผ. เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ IT Portfolio
- 4) ผู้พัฒนาระบบจะต้องยอมรับให้มีการ Audit ข้อมูลสถาปัตยกรรม ตามข้อที่ 2) จากหน่วยงานสถาปัตยกรรมองค์กร (EAO) เพื่อให้สามารถยืนยันว่าเป็น Architecture Compliant ก่อนนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไปสู่การใช้งานจริง (Go Live)
- 5) ผู้พัฒนาระบบต้องสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาสัญญาการจัดจ้าง และสัญญาการรับประกัน

ลงนาม ประธานกรรมการ

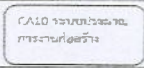
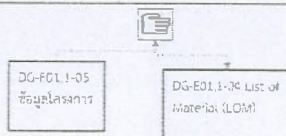
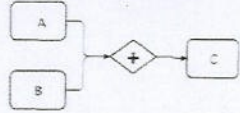
ลงนาม กรรมการ

ลงนาม กรรมการ

สถาบันพัฒนาระบบการปกครอง (Swim Lanes Asia)



.....

ชื่อเครื่องหมาย	เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง
เริ่มต้นกิจกรรม		เริ่มต้นกิจกรรม	
สิ้นสุดกิจกรรม		สิ้นสุดกิจกรรม	
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นแบบวนล		กิจกรรมดำเนินการโดยบุคคลที่มีลักษณะแบบวนล / ไม่มีการจบการสนทนา	
กิจกรรมดำเนินการโดยบุคคลที่ใช้ระบบสารสนเทศ		User Task: กิจกรรมดำเนินการโดยบุคคลที่ใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนงาน โดยเป็นผู้ใช้งานระบบโดยตรง	
ข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูล		ข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูล ที่ถูกใช้งานในรูปแบบกระดาษ ไฟล์เอกสาร หรือข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ข้อมูลในรูปแบบกระดาษ หรือไม่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		ข้อมูลที่ถูกใช้งานในรูปแบบกระดาษ หรือไม่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		ข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกใช้สัญลักษณ์ตามประเภทไฟล์ที่ใช้งาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF เป็นต้น	
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่ถูกใช้งานจากฐานข้อมูล		เมื่อผู้ใช้งานระบบใช้ฐานข้อมูล หมายถึง 1. การใช้ข้อมูลจากฐานระบบโดยเป็นผู้ใช้งานระบบ มีการ Login ระบบเพื่อเข้าถึง กิจกรรมนั้น ๆ เช่น การทำใบขอซื้อในระบบ SAP-MM 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้งานในระบบ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศ เช่น การทำรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า SAP-MM โดยมีการ Login เข้าระบบเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าในระบบ และไม่มีการดึงข้อมูลออกมาเพื่อทำงานนอกระบบ	
ระบบสารสนเทศ		ระบบสารสนเทศ	
Sequence Flow		Sequence Flow ใช้สำหรับบอกถึงขั้นตอนถัดไปของกิจกรรมตามทิศทางที่หัวลูกศรชี้ไป	
Message Flow		Message Flow ใช้สำหรับบอกถึงขั้นตอนถัดไปเช่นเดียวกับกับ Sequence Flow และใช้เชื่อมกับระหว่าง Swim Lane โดยที่ - เส้นสีแดง ใช้แทน ข้อมูลนำเข้า (Input Data) ที่ถูกเขียนไว้ข้างกระบวนการ - เส้นสีฟ้า ใช้แทน ข้อมูลที่ออกจากกระบวนการ (Output Data)	
กระบวนการต่อเนื่อง		กิจกรรม/กระบวนการก่อนหน้าจุดเริ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนภาพ หรือ กิจกรรมต่อไปเมื่อกิจกรรมในภาชนะสิ้นสุด	
Parallel Gateways		Parallel Gateways เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการดำเนินการกิจกรรมในหลายๆเส้นทาง ซึ่งอาจจะทำไปพร้อมกันหรือในลำดับใกล้เคียงกันได้ แต่จะต้องมีการระบุไว้ในทุกเส้นทางก่อนหน้านั้นให้เสร็จก่อนจึงจะดำเนินการต่ออีกกิจกรรมหนึ่งได้	

[illegible]

ความหมายพื้นฐานของกล่องแต่ละสี

☐

คงเดิม

☐

พัฒนาใหม่

☐

ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ

☒

ถูกทดแทน

ความหมายเส้นรอบของกล่อง

☐

2 เส้น -- แสดงถึงกลุ่มข้อมูล / ข้อมูล

☐

1 เส้น -- แสดงถึง Function

ลงนาม ประธานกรรมการ

ลงนาม

กรรมการ

ลงนาม

กรรมการ

๒๕

ภาคผนวก 7

เอกสารแสดงการยอมรับข้อกำหนด (Statement of Compliance)

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจ้างออกแบบและพัฒนาพีเจอาร์ในระบบ PEA Work D Super App ระยะที่ 4
ประเภทงาน Operate D และระบบงาน Maintain D

ชื่อบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ

ลำดับที่	เงื่อนไขเฉพาะงาน	คำชี้แจง	เอกสารที่ใช้อ้างอิง		
			ลำดับที่สารบัญเอกสาร	ชื่อเอกสาร	หน้า

ลงนาม.....ประธานกรรมการ ลงนาม.....กรรมการ ลงนาม.....กรรมการ
  

ภาคผนวก 8
ตารางสรุปรายการที่เสนอ

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ข้อผูกพันข้อเสนอ.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงินต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
รวม				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
รวมทั้งสิ้น				

(ลงชื่อ).....ผู้ยื่นข้อเสนองาน

(.....)

..... คำแห่ง

ประทีปตรา (ถ้ามี)

ลงวันที่.....

ลพนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ภาคผนวก 9
แบบฟอร์มเสนอราคา

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

เรียน(ประธานคณะกรรมการวิธีคัดเลือก).....

1. ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน).....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา).....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....โทรศัพท์.....โดย.....ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารจ้างด้วยวิธีคัดเลือก และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้าง.....ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสารจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้นบาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั่วไปแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ กฟผ. อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กฟผ. ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารจ้างด้วยวิธีคัดเลือก กำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารจ้างด้วยวิธีคัดเลือก หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ กฟผ. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่ กฟผ. ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ กฟผ. ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ กฟผ. และ กฟผ. อาจดำเนินการจัดจ้างใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กฟผ. ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กฟผ. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ภาคผนวก 10

แบบฟอร์มหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

ลงนาม.....กรรมการ

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่อื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....
(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....
(ชื่อธนาคาร).....

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****

ลงนาม..........ประธานกรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ

ลงนาม..........กรรมการ